2. Les relations financières entre la sécurité sociale et les autres collectivités publiques

Les relations financières entre la sécurité sociale et les autres collectivités publiques concernent principalement :

- La collecte de cotisations et contributions pour le compte de tiers. Il s'agit notamment de la collecte par les URSSAF, CGSS et caisses de la MSA des contributions d'assurance chômage pour le compte de l'UNEDIC et du versement transport pour le compte des autorités organisatrices des mobilités (AOM), mais aussi, dans le cadre de la démarche d'unification du recouvrement social engagée par le Gouvernement, du recouvrement pour le compte de nombreux autres organismes de cotisations ou contributions prélevées sur la masse salariale pour le compte de régimes de sécurité sociale (régimes des marins et des industries électriques et gazières notamment) ou non (contributions au titre de l'obligation d'emploi de de personnes handicapées, contributions de formation professionnelle, contributions de retraite complémentaire, contributions au fonds national d'aide au logement).
- La gestion et le versement de prestations pour le compte d'autres collectivités publiques, notamment les collectivités locales, comme c'est le cas pour le revenu social d'activité (RSA) qui en constitue la principale.

De même que les relations financières avec l'Etat, ces relations financières avec des tiers, qui découlent des nombreuses missions confiées aux organismes de sécurité sociale, doivent s'inscrire dans un strict principe de neutralité financière et en trésorerie. Il ne revient pas en effet à la sécurité sociale d'assurer indirectement, en supportant des charges de gestion ou de trésorerie, ou l'absence de compensation de leur coût, le financement de ces dispositifs de prestations ou de supporter le coût de l'aléa généré par ces systèmes de prélèvements. Ces dispositifs restent en effet de la responsabilité d'autres collectivités publiques et distincts de la sécurité sociale.

2.1. La gestion du RSA pour le compte des départements

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion, dont les dispositions financières ont été codifiées aux articles L. 262-24 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF), a confié aux caisses d'allocations familiales (CAF) et aux caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) la charge de procéder à l'instruction administrative des demandes de RSA et d'assurer le calcul et la liquidation de l'allocation. Les départements sont chargés de financer le coût des droits versés et compensent à ce titre financièrement à la branche famille de la sécurité sociale. Chaque département doit conclure une convention avec les organismes payeurs.

L'instruction et le service de la prestation sont exercés à titre gratuit par les CAF et CMSA pour le compte des départements. Toutes les missions ou services supplémentaires (politique de contrôle particulière, gestion de compléments de revenus etc.) que les départements confient à ces organismes donnent en revanche lieu à la facturation par les caisses de frais de gestion.

En outre, l'article 19 de la loi précitée dispose que ces conventions assurent la neutralité des flux financiers de chacune des parties, dans des conditions définies par décret. En application de ce principe, les articles L.262-25 et D. 262-61 du CASF dispose que les conventions de gestion entre les départements et les caisses doivent prévoir le versement d'acomptes mensuels, calculés à partir des dépenses de RSA constatées le mois précédent, et versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. En cas d'absence de versement des acomptes dans les délais, il est prévu que les charges financières résultant pour les caisses de ces retards de versements soient remboursées par le département, au moins une fois par an.

Afin de couvrir les paiements du mois au titre du RSA, les CAF adressent un appel de fonds par courrier au plus tard le 10 du mois au département. L'appel de fonds correspond aux dépenses comptabilisées par les CAF au titre du dernier mois civil connu. Le département s'engage à verser un acompte au plus tard le cinquième jour calendaire du mois suivant.

Une régularisation annuelle des opérations est réalisée au mois de décembre. Chaque CAF notifie au département compétent un état faisant apparaître les montants définitifs :

- des dépenses liées au RSA comptabilisées au titre de l'exercice précédent (a),
- des acomptes reçus au titre des échéances correspondantes (b),
- du solde de régularisation (a)-(b).

La CAF intègre cette régularisation annuelle à l'acompte mensuel le plus proche.

Lors de la création du RSA, en juin 2009, une avance de trésorerie par les conseils départementaux aux CAF a été mise en place. L'avance est une déclinaison du principe de neutralité financière du dispositif RSA lié au